

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 320/2534 นาง เยาวภา นิมมานวัธ นา
นาง เกศกนก สุทธิเจริญ หรือ ไหว แก้ว

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่ง มิได้บังคับว่า หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ ต้องมีข้อความว่า ใครเป็นผู้ให้กู้ ใครเป็นผู้กู้กู้ยืมกันเมื่อไร กำหนดชำระเงินกัน อย่างไร อีกทั้งตามมาตราดังกล่าวที่ว่าถ้า มิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ นั้น หาได้มีความหมายเคร่งครัดว่าจะ ต้องมีถ้อยคำว่ากู้ยืมปรากฏอยู่ในเอกสารนั้นไม่ และข้อความที่จะรับฟังเป็นหลักฐาน แห่งการกู้ยืมได้นั้นไม่จำเป็นต้องมีบรรจุอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกัน อาจรวบรวมจาก เอกสารหลายฉบับที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน และรับฟังประกอบกันเป็นหลักฐาน แห่งการกู้ยืมได้.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกู้ยืมเงิน ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินต้นจำนวน 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้กู้ยืมเงินโจทก์

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ไม่มีข้อความใดที่แสดงว่าเป็นการกู้ยืมเงิน จึงมิใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืม โจทก์ฟ้องบังคับจำเลยหาได้ไม่ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า เอกสารหมาย จ.2 เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม โจทก์ฟ้องบังคับจำเลยได้ พิพากษากลับให้จำเลยชำระต้นเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามพยานหลักฐานของโจทก์โดยจำเลยไม่สืบพยานว่า โจทก์ จำเลย รู้จักกันมาแต่เด็กเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2530 จำเลยติดต่อขอรับสินค้าจากโจทก์ไปขายเงินผ่อนโดยคิดบัญชีตอนสิ้นเดือนและจำเลยได้ขอกู้เงินโจทก์อีกจำนวน 5,000 บาท ไม่ได้ทำหลักฐานแห่งการกู้ยืมกันไว้ เมื่อโจทก์คิดบัญชีแล้วจำเลยคงเป็นหนี้โจทก์จำนวน 13,000 บาท โจทก์ทวงถามแต่จำเลยขอผ่อนเรื่อยมา จำเลยเคยชำระเงินให้โจทก์ 1 ครั้ง จำนวน 200 บาทโดยฝากสลิปตำรวจตรียสไกร มาประเสริฐ มาให้โจทก์พร้อมจดหมาย 1 ฉบับมีข้อความว่า "ไม่ต้องปากมากพูดให้น้อย เงินจะศูนย์เปล่า ลืมไปแล้วใช้ไหมที่บอกว่าไม่เอาแล้ว ลองนึกให้ดี ๆ จำได้ก่อน้อย จันฝากมาแล้ว 200 : จันจดไว้แล้วด้วยนะ เธออย่าลืมจดด้วย" ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 หลังจากนั้นจำเลยก็ไม่ชำระเงินให้โจทก์อีกเลย โจทก์ไปทวงถามจำเลยที่ที่ทำงานของจำเลย ในที่สุดจำเลยยอมรับเป็นหนี้โจทก์เพียง 10,000 บาท โจทก์ยอมรับจำเลยจึงทำบันทึกเป็นหลักฐานให้โจทก์ซึ่งมีข้อความว่า "ยกเลิกบัญชีเก่า คิดตามเงินต้นใหม่ 10,000 บาท" ลงลายมือชื่อจำเลย ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2 ต่อมาจำเลยไม่ชำระเงินให้โจทก์อีกเลย โจทก์ทวงถาม

ให้จำเลยชำระเงินตามเอกสารหมาย จ.3 ซึ่งจำเลยได้รับแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2532ปรากฏตามใบไปรษณีย์ตอบรับเอกสารหมาย จ.4 จำเลยคงเพิกเฉย ปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาจำเลยที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า เอกสารหมาย จ.2เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ความในเอกสารหมาย จ.2 มีว่า "ยกเลิกบัญชีเก่าคิดตามเงินต้นใหม่ 10,000 บาท" แล้วลงลายมือชื่อจำเลย จำเลยฎีกาว่า ข้อความดังกล่าวไม่มีข้อความตอนใดชี้ให้เห็นเลยว่า ใครเป็นผู้ให้กู้ ใครเป็นผู้กู้ กู้ยืมกันเมื่อไร กำหนดชำระเงินกันอย่างไรและไม่มีข้อความตอนใดว่ามีการกู้ยืมเงินกัน ศาลฎีกาเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่ง มิได้บังคับว่าหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือต้องมีข้อความว่า ใครเป็นผู้ให้กู้ใครเป็นผู้กู้ กู้ยืมกันเมื่อไร กำหนดชำระเงินกันอย่างไร ดังที่จำเลยอ้าง อีกทั้งตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวที่ว่า "ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ" นั้น หาได้มีความหมายเคร่งครัดว่าจะต้องมีถ้อยคำว่ากู้ยืมปรากฏอยู่ในเอกสารนั้นไม่ และข้อความที่จะรับฟังเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้นั้นไม่จำเป็นต้องมีบรรจุอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกันอาจรวบรวมจากเอกสารหลายฉบับที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ ตามเอกสารหมาย จ.2 ที่ว่า "ยกเลิกบัญชีเก่า คิดตามเงินต้นใหม่10,000 บาท" เมื่อรับฟังประกอบกับเอกสารหมาย จ.1 ที่จำเลยทำขึ้นมีใจความว่า "ไม่ต้องปากมาก พูดให้น้อยเงินจะศูนย์เปล่าลืมนไปแล้วใช้ใหม่ทีบอกว่าจะไม่เอาแล้วลองนึกให้ดี ๆ จำได้ก่อนน้อย จันฝากมาแล้ว 200 :- จันจดไว้แล้วด้วยนะ เธออย่าลืมนจดด้วย" ย่อมรับฟังได้ว่า จำเลยมีหนี้ที่จะต้องใช้คืนแก่โจทก์ ซึ่งหนี้ดังกล่าวมีจำนวน10,000 บาท เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 จึงรับฟังประกอบกันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องบังคับจำเลยได้..."

พิพากษายืน.

(ประกาศนียบัตร อรรถาธิบาย-ถาวร ตันตราภรณ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ปัญหาว่าเอกสารใดจะถือได้ว่าเป็น "หลักฐานแห่งการกู้ยืม"ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 นั้น หลักตามแนววินิจฉัยของศาลฎีกาตลอดมาถือว่า หลักฐานดังกล่าวไม่จำเป็นต้องถึงกับมีคำว่ากู้ยืมปรากฏอยู่ในเอกสารนั้นด้วย (คำพิพากษาฎีกาที่ 439/2493)แต่ขอให้ปรากฏข้อความแสดงว่าจำเลยจะชำระหนี้แก่โจทก์ก็เพียงพอแล้ว ทั้งนี้ข้อความดังกล่าวอาจปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับ แต่อ่านรวมกันแล้วได้ความว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ก็ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 146/2477, อย่างไรก็ดี คำพิพากษาฎีกาที่ 1504/2531 ได้วางหลักต่อไปอีกว่าเอกสารที่จำเลยทำให้ไว้แก่โจทก์ มีข้อความว่าจำเลยจะจ่ายเงินให้แก่โจทก์ย่อมแสดงว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามจำนวนที่ระบุไว้จึงใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้ 2. คดีนี้ โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยโดยอาศัยหลักฐาน 2 ฉบับฉบับแรกมีข้อความแต่เพียงว่า "ยกเลิกบัญชีเก่า คิดตามต้นเงินใหม่10,000 บาท" ลงชื่อจำเลยไว้ ตามเอกสารดังกล่าวไม่ปรากฏข้อความจำเลยยอมรับว่าเป็นหนี้ต่อโจทก์ หรือจะชำระเงินคืนให้โจทก์ คำว่า"ต้นเงิน" ที่ปรากฏในเอกสาร ก็ไม่อาจแปลเลยไปได้ว่า เป็นหนี้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน อาจเป็นต้นเงินของอะไรก็ได้ ด้วยเหตุนี้ลำพังเอกสารฉบับนี้ฉบับเดียวยังถือไม่ได้ว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน และจะรับฟังทางนำสืบของโจทก์มาขยายความก็ไม่ได้ ต้องห้ามตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 94(คำพิพากษาฎีกาที่ 807/2529) ส่วนเอกสารอีกฉบับที่จำเลย

เขียนส่งให้แก่โจทก์ มีข้อความในเชิงยอมรับว่าจำเลยจะคืนเงินให้แก่โจทก์ ซึ่งตาม
แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 146/2477 ศาลย่อมจะนำเอกสารหลายฉบับมารับฟังร่วมกัน
ได้ ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ (ตามเอกสารฉบับหลัง) และเป็นหนี้จำนวน 10,000 บาท
(ตามเอกสารฉบับแรก) แต่ปัญหามีต่อไปอีกว่า ตามเอกสารฉบับหลังจำเลยมิได้ลง
ลายมือชื่อไว้ ดังนั้นจะยอมรับฟังเอกสารฉบับหลังได้หรือไม่ ปัญหาดังกล่าวคงได้รับคำ
ตอบจากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้แล้วว่าข้อความที่จะรับฟังเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม
ได้นั้นไม่จำเป็นต้องมีบรรจุอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกัน อาจรวบรวมจากเอกสารหลายฉบับ
ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ และเอกสารทั้งหลายเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องลงลายมือ
ชื่อ ฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบไว้ทุกฉบับ ถ้ามีลายมือชื่อลงไว้เพียงฉบับเดียวก็ใช้อ่านรวม
กับเอกสารอื่นรับฟังเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้. นพพรโพธิรังษิยากร.